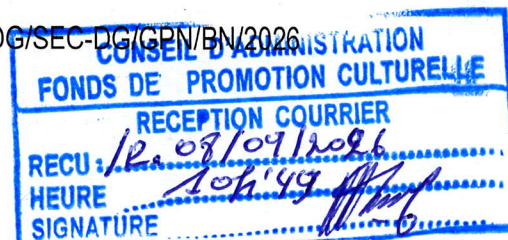




Direction Générale

N° 649

/FPC/DG/SEC-DG/GPN/BN/2026



Transmis copie pour information à :

- Son Excellence Madame le Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine ;
- Monsieur le Directeur de Cabinet du Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine ;
- Monsieur le Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine ;
- Messieurs les Membres du Conseil d'Administration du FPC (Tous) à Kinshasa/Gombe

A Monsieur le Président du Conseil d'Administration du Fonds de Promotion Culturelle « FPC » à Kinshasa/Gombe.

Concerne : Accusé de réception

Indignation du Conseil d'Administration face à une position administrative contradictoire remettant en cause ses résolutions régulièrement adoptées et approuvées

Monsieur le Président,

J'accuse bonne réception de votre correspondance n° CAB.PCA/FPC/BNG/060/2026 du 27 juillet 2026, relative à l'objet repris en marge, adressée à Son Excellence Madame le Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine dont copie m'a été réservée, et vous en remercie.

La lecture attentive du contenu de ladite correspondance ayant particulièrement retenu mon attention, et sans préjudice des compétences légalement reconnues au Conseil d'Administration, je me permets de porter à votre connaissance les observations ci-après, dans un souci de respect des textes régissant le fonctionnement du Fonds de Promotion Culturelle ainsi que de préservation de l'intérêt de l'Etablissement.

- **Primo** : conformément aux articles 39 du décret 011/30 du 16 juin 2011 portant statuts d'un Etablissement Public dénommé « Fonds de Promotion Culturelle », en sigle FPC ainsi que 4 alinéa 1 du statut du personnel du Fonds de Promotion Culturelle, le personnel du Fonds exerçant un emploi de Commandement est nommé, affecté, promu et le cas échéant licencié avec ou sans préavis par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général.

Or, il s'avère que la décision du Conseil d'Administration portant relèvement des fonctions de certains Directeurs n'a pas été faite sur base d'une proposition du Directeur Général pourtant, la condition prévue à l'article 4 alinéa 1 cité ci-haut relève de la nature desdites obligations. C'est à dire qui s'impose préalablement au Conseil d'Administration avant la prise d'une telle décision.

Ainsi, la nomination, l'affectation et la promotion, n'étant pas une compétence exclusive du Conseil d'Administration mais liées à la proposition du Directeur Général, je me permets de m'abstenir d'exécuter cette décision au risque de participer intentionnellement à la violation des textes opposables à tous, qui plus, est aux responsables appelés à s'assurer de leurs respects.

- **Secundo** : dans votre précité vous soutenez que ces mouvements du personnel ont pour raison l'insuffisance de performances constatées.

A ce sujet, je souhaite vous rappeler que, conformément à l'article 11 de la loi N°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions applicables aux Etablissements Publics, la Direction Générale est l'organe de gestion de l'Etablissement Public. A ce titre, il me semble indiqué que l'appréciation de la performance du personnel devrait se faire sur base d'éléments objectifs, mesurables et ce, dans le but de garantir la sécurisation des agents. Il me semble que seule la Direction Générale dispose d'outils nécessaires à cette appréciation.

- **Tertio** : puis-je vous rappeler que je n'ai pas pris part à la réunion ordinaire tenue en dates du 08, 14 et 20 juillet 2026 à laquelle vous faites référence alors que la présence est d'une grande importance ?

En effet, pendant ce temps, j'étais en déplacement et ce dernier était couvert par les documents administratifs obtenus auprès de la tutelle. Cela étant, je m'interroge légitimement sur l'urgence qui s'imposait de manière à dicter la tenue du Conseil dans ces conditions.

- **Quarto** : je souhaite insister sur le climat de collaboration qui devrait gouverner nos relations et le respect des textes qui devrait nous caractériser. Ces qualités constituent le gage du succès du Conseil d'Administration et du comité de gestion, dans l'intérêt de l'Etablissement dont la gestion nous a été confiée par le Président de la République, Chef de l'Etat.

Je vous prie d'agréer, **Monsieur le Président**, l'assurance de ma considération distinguée.

MUTUND KANAM Barbara



Directeur Général